MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006)

Violência doméstica e familiar contra a mulher, medidas protetivas de urgência e procedimentos

Como a banca cobra a Lei Maria da Penha

Pessoal, a **Lei nº 11.340/2006** é uma das leis mais cobradas em concursos de segurança pública, e o edital a coloca dentro de Direito Constitucional (e a menciona também em Atualidades). A cobrança gira em torno de **cinco blocos**:

1. **Finalidade e abrangência** (arts. 1º a 6º);
2. **Formas de violência** (art. 7º);
3. **Assistência e atendimento pela autoridade policial** (arts. 8º a 12-D);
4. **Procedimentos e Juizados** (arts. 13 a 17-A);
5. **Medidas protetivas de urgência** (arts. 18 a 24-A).

A lei tem **7 títulos** e mais de **46 artigos** (com vários "-A", "-B"... incluídos depois). Vamos por partes.

Finalidade e direitos (arts. 1º a 4º)

Art. 1º — o que a lei faz: cria **mecanismos para coibir e prevenir** a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do **§ 8º do art. 226 da Constituição** e de **tratados internacionais** (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher e **Convenção de Belém do Pará**); dispõe sobre a criação dos **Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher**; e estabelece medidas de **assistência e proteção** às mulheres em situação de violência.

Art. 2º: toda mulher, **independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião**, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.

Art. 3º: o poder público assegura as condições para o exercício dos direitos à **vida, segurança, saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária**. A **família, a sociedade e o poder público** devem criar as condições necessárias.

Art. 4º (interpretação): consideram-se os **fins sociais** da lei e as **condições peculiares** das mulheres em situação de violência.

O que é "violência doméstica e familiar" (arts. 5º e 6º)

Art. 5º: configura violência doméstica e familiar contra a mulher **qualquer ação ou omissão baseada no gênero** que lhe cause **morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial**, ocorrida:

Âmbito	Como a lei define
I — Unidade doméstica	espaço de **convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar**, **inclusive as esporadicamente agregadas**
II — Família	comunidade formada por indivíduos que **são ou se consideram aparentados**, unidos por **laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa**
III — Relação íntima de afeto	o agressor **conviva ou tenha convivido** com a ofendida, **independentemente de coabitação**

Parágrafo único: as relações pessoais independem de **orientação sexual**.

> **Pegadinhas clássicas:** - **Coabitação não é exigida** (Súmula 600 do STJ). Namoro e ex-namoro enquadram-se se houver relação íntima de afeto e a violência decorrer dela. - A violência precisa ser **baseada no gênero**; não basta que a vítima seja mulher. - **Art. 6º:** a violência doméstica e familiar contra a mulher é **uma das formas de violação dos direitos humanos**.

As cinco formas de violência (art. 7º)

O rol é **exemplificativo** ("entre outras"):

#	Forma	Conceito resumido	Exemplos
I	**Física**	conduta que ofenda a **integridade ou saúde corporal**	tapas, empurrões, queimaduras
II	**Psicológica**	conduta que cause **dano emocional**, diminuição da autoestima, prejudique o desenvolvimento ou vise **degradar ou controlar** ações, comportamentos, crenças e decisões	ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, **isolamento**, **vigilância constante**, **perseguição contumaz**, insulto, chantagem, violação da intimidade, ridicularização, exploração, **limitação do direito de ir e vir**
III	**Sexual**	constranger a presenciar, manter ou participar de **relação sexual não desejada**; induzir a comercializar sua sexualidade; **impedir o uso de método contraceptivo** ou forçar ao **matrimônio, gravidez, aborto ou prostituição**; limitar ou anular **direitos sexuais e reprodutivos**	estupro marital, obrigar à gestação
IV	**Patrimonial**	**retenção, subtração, destruição** parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos	reter cartão e documentos, quebrar celular
V	**Moral**	conduta que configure **calúnia, difamação ou injúria**	acusar falsamente de crime, xingar

> **Macete (F-P-S-P-M):** **F**ísica, **P**sicológica, **S**exual, **P**atrimonial, **M**oral — "**F**ui **P**rotegida **S**em **P**erder a **M**oral".

Assistência e atendimento (arts. 8º a 12-D)

Medidas integradas de prevenção (art. 8º)

Política pública por meio de **conjunto articulado** de ações da **União, Estados, DF e Municípios** e de ações **não governamentais**, com diretrizes como: **integração operacional** do Judiciário, MP e Defensoria com segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação; **estudos e estatísticas** com perspectiva de gênero e de raça ou etnia; respeito, nos meios de comunicação, aos valores éticos e sociais (coibindo papéis estereotipados); **atendimento policial especializado** (Delegacias de Atendimento à Mulher); **campanhas educativas**; convênios; capacitação permanente das polícias, do MP, da Defensoria e do Judiciário; e inserção de conteúdos sobre **gênero, raça, etnia e violência doméstica** nos currículos escolares.

Assistência à mulher (art. 9º)

- Prestada **em caráter prioritário no SUS e no Susp**, de forma articulada, conforme a **Lei Orgânica da Assistência Social**, e emergencialmente quando for o caso.
- **O juiz determina**, por **prazo certo**, a inclusão da mulher no cadastro de **programas assistenciais** do governo.
- Para preservar a integridade física e psicológica, o juiz assegura: **acesso prioritário à remoção**, quando a mulher for **servidora pública**; **manutenção do vínculo trabalhista, por até 6 meses**, quando necessário o afastamento do local de trabalho; e encaminhamento à **assistência judiciária**.
- Compreende o acesso aos serviços de **contracepção de emergência**, **profilaxia de ISTs e HIV** e outros procedimentos médicos necessários.

Atendimento pela autoridade policial (arts. 10 a 12-D)

Dispositivo	Conteúdo
Art. 10	Na **iminência ou prática** da violência, a autoridade policial adota, **de imediato**, as providências legais. Também vale para o **descumprimento de medida protetiva**
Art. 10-A	Direito a **atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto**, por servidores **preferencialmente do sexo feminino**, previamente capacitados. A inquirição deve **salvaguardar a integridade física, psíquica e emocional** da depoente
Art. 11 — providências	**garantir proteção policial**, comunicando de imediato ao MP e ao Judiciário; **encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao IML**; **fornecer transporte** à ofendida e dependentes para **abrigo ou local seguro**, havendo risco de vida; **acompanhá-la** para a retirada de seus pertences do local da ocorrência; **informá-la dos direitos** e dos serviços disponíveis
Art. 12	Após o registro: **ouvir** a ofendida, **lavrar o boletim** e tomar a **representação a termo**; **colher provas**; **remeter em 48 horas** expediente ao juiz com o pedido de **medidas protetivas**; determinar **exame de corpo de delito**; ouvir agressor e testemunhas; juntar **antecedentes** do agressor; **verificar registro de arma de fogo** do agressor e notificar o órgão concedente; remeter o inquérito ao juiz e ao MP
Art. 12-A	Estados e DF darão **prioridade** às **Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams)**, a **núcleos investigativos de feminicídio** e a equipes especializadas
Art. 12-C	Havendo **risco atual ou iminente** à vida ou à integridade (física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial) da mulher ou de dependentes, o **agressor será imediatamente afastado do lar**: **I — pela autoridade judicial**; **II — pelo delegado de polícia**, quando o **Município não for sede de comarca**; ou **III — pelo policial**, quando o Município **não for sede de comarca e não houver delegado disponível** no momento da denúncia
Art. 12-D	Em caso de risco, o agressor será imediatamente submetido à **monitoração eletrônica** pela autoridade judicial ou pelo delegado (se o Município não for sede de comarca); neste último caso o **juiz é comunicado em até 24 horas** e decide, em igual prazo, sobre a manutenção

> **Relevância para o oficial do CBMPE:** nas ocorrências que envolvam socorro a mulher agredida, o encaminhamento ao serviço de saúde e a comunicação à autoridade policial integram a rede de proteção. Fique atento à ideia de **atuação articulada** (art. 8º, I).

Procedimentos e Juizados (arts. 13 a 17-A)

- **Art. 13:** aplicam-se subsidiariamente o **CPP e o CPC** e a legislação específica da criança, do

adolescente e do idoso, no que não conflitar.

- **Art. 14 — Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher:** órgãos da **Justiça Ordinária** com **competência cível e criminal**, criados pela **União** (no DF e nos Territórios) e pelos **Estados**. Atos processuais podem ser realizados em **horário noturno**.
- **Art. 14-A:** a ofendida pode propor **divórcio ou dissolução de união estável** no próprio Juizado. **Fica excluída a partilha de bens** da competência do Juizado.
- **Art. 15 — competência civil, por opção da ofendida:** Juizado do **seu domicílio ou residência**, do **lugar do fato** ou do **domicílio do agressor**.
- **Art. 16 — renúncia à representação:** só admitida **perante o juiz**, em **audiência especialmente designada**, **antes do recebimento da denúncia** e **ouvido o Ministério Público**. A audiência confirma a **retratação**, não a representação.
- **Art. 16-A:** a ofendida **decai** do direito de queixa ou de representação se não o exercer em **12 meses** a contar do dia em que soube quem é o autor.
- **Art. 17: vedada** a aplicação de **pena de cesta básica ou outras de prestação pecuniária** e a **substituição por pagamento isolado de multa**.
- **Art. 17-A:** o **nome da ofendida fica sob sigilo** nos processos; o sigilo **não alcança** o nome do autor nem os demais dados.
- **Art. 41:** aos crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, **independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099/1995** (Juizados Especiais).

> **Pegadinha:** a **ação penal por lesão corporal** contra a mulher em contexto doméstico é **pública incondicionada** (STF, ADI 4424; Súmula 542 do STJ). A exigência de representação do art. 16 vale para crimes em que a lei prevê ação condicionada (por exemplo, a ameaça).

Medidas protetivas de urgência (arts. 18 a 24-A)

Regras gerais (arts. 18 a 21)

Regra	Conteúdo
Prazo (art. 18)	Recebido o expediente, o juiz decide **em até 48 horas** sobre as medidas protetivas, encaminha a ofendida à assistência judiciária, comunica o MP
Quem pede (art. 19)	**A pedido da ofendida** ou **a requerimento do Ministério Público**
Rito (art. 19, § 1º)	Podem ser concedidas **de imediato**, **independentemente de audiência das partes** e de manifestação do MP (que é comunicado)
Aplicação (art. 19, § 2º)	**Isolada ou cumulativamente**, e podem ser **substituídas a qualquer tempo** por outras de maior eficácia
Prisão preventiva (art. 20)	Em qualquer fase do inquérito ou da instrução, **decretada pelo juiz**, de ofício, a requerimento do MP ou por representação da autoridade policial
Notificação (art. 21)	A ofendida deve ser **notificada** dos atos relativos ao agressor, **especialmente ingresso e saída da prisão**. **Ela não pode entregar** intimação ou notificação ao agressor

Medidas que obrigam o agressor (art. 22)

O juiz pode aplicar, **de imediato**, **em conjunto ou separadamente**, entre outras:

Inciso	Medida

I	**suspensão da posse ou restrição do porte de armas**, com comunicação ao órgão competente (Estatuto do Desarmamento)
II	**afastamento do lar**, domicílio ou local de convivência com a ofendida
III	**proibição de condutas**: **a)** aproximação da ofendida, de familiares e testemunhas (com **limite mínimo de distância**); **b)** contato por qualquer meio de comunicação; **c)** frequentar determinados lugares
IV	**restrição ou suspensão de visitas** aos dependentes menores (ouvida a equipe multidisciplinar)
V	**prestação de alimentos provisionais ou provisórios**
VI	**comparecimento a programas de recuperação e reeducação**
VII	**acompanhamento psicossocial** do agressor (individual e/ou em grupo de apoio)
VIII	**monitoração eletrônica**, com **dispositivo de segurança** que alerte a vítima sobre a aproximação do agressor

Importante (§ 2º): quando o agressor integrar uma das instituições cujos membros podem portar arma (art. 6º do Estatuto do Desarmamento, que inclui as polícias e os corpos de bombeiros militares), o juiz **comunica o órgão, a corporação ou a instituição** e determina a restrição do porte; o **superior imediato do agressor** fica responsável pelo cumprimento, sob pena de incorrer em **prevaricação ou desobediência**. Para garantir a efetividade das medidas, o juiz pode **requisitar a força policial** a qualquer momento (§ 3º).

> **Direto ao ponto para a carreira militar:** a restrição do porte de arma vale também para integrantes da **polícia e dos bombeiros militares**. O comandante direto responde pelo cumprimento.

Medidas à ofendida (arts. 23 e 24)

- **Art. 23:** encaminhar a ofendida e dependentes a **programa oficial ou comunitário de proteção ou atendimento**; **determinar a recondução** ao domicílio após o afastamento do agressor; determinar o **afastamento da ofendida do lar**, sem prejuízo de direitos sobre bens, guarda dos filhos e alimentos; determinar a **separação de corpos**; e determinar a **matrícula dos dependentes** em instituição de educação básica próxima do domicílio.
- **Art. 24 (proteção patrimonial): restituição de bens** subtraídos pelo agressor; **proibição temporária** de celebrar atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum; **suspensão das procurações** conferidas ao agressor; **caução provisória** por perdas e danos.

Crime de descumprimento (art. 24-A)

Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência é **crime**:

- **Pena: reclusão, de 2 a 5 anos, e multa**.
- A configuração do crime **independe da competência civil ou criminal** do juiz que deferiu as medidas (§ 1º).
- Em caso de prisão em flagrante, **apenas a autoridade judicial** pode conceder **fiança** (§ 2º).
- A pena é **aumentada de 1/3 até a metade** se o descumprimento decorrer da **violação de áreas de exclusão monitoradas eletronicamente** ou da **remoção, violação ou alteração do dispositivo** de monitoração (§ 4º).

Atuação do Ministério Público, da Defensoria e da equipe

multidisciplinar (arts. 25 a 32)

- **Ministério Público (art. 26):** requisitar força policial e serviços públicos de saúde, educação, assistência social e segurança; **fiscalizar** os estabelecimentos de atendimento e adotar medidas cabíveis; cadastrar os casos de violência doméstica e familiar.
- **Advogado (art. 27):** em **todos os atos processuais**, a mulher deve estar acompanhada de advogado, **ressalvado o art. 19** (a concessão de medidas protetivas dispensa advogado).
- **Defensoria Pública / assistência judiciária (art. 28):** acesso garantido, **em sede policial e judicial**, mediante atendimento específico e humanizado.
- **Equipe de atendimento multidisciplinar (arts. 29 a 32):** composta por profissionais das áreas **psicossocial, jurídica e de saúde**. Fornece **subsídios por escrito ao juiz, ao MP e à Defensoria** (laudos ou verbalmente em audiência) e desenvolve trabalho de **orientação, encaminhamento e prevenção**, voltado à ofendida, ao agressor e aos familiares, com **atenção especial às crianças e adolescentes**.

Disposições transitórias e finais (arts. 33 a 46)

- **Art. 33:** enquanto não estruturados os Juizados, as **varas criminais acumulam** as competências cível e criminal, com **direito de preferência** para as causas dessa lei.
- **Art. 35:** União, DF, Estados e Municípios **poderão criar**: **centros de atendimento integral e multidisciplinar**, **casas-abrigos**, **delegacias, núcleos de defensoria, serviços de saúde e centros de perícia** especializados, programas e campanhas de enfrentamento, e centros de educação e reabilitação para os agressores.
- **Art. 37:** a defesa de interesses **transindividuais** pode ser exercida **concorrentemente** pelo **Ministério Público** e por **associação** de atuação na área, constituída há **pelo menos 1 ano**.
- **Art. 38:** as **estatísticas** sobre violência doméstica serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do sistema de justiça e segurança.

Jurisprudência que acompanha a lei

Entendimento	Conteúdo
ADC 19 e ADI 4424 (STF, 2012)	A lei é **constitucional**; a ação penal por **lesão corporal** contra a mulher em contexto doméstico é **pública incondicionada**
Súmula 536 (STJ)	**Suspensão condicional do processo e transação penal não se aplicam** aos delitos do rito da Lei Maria da Penha
Súmula 542 (STJ)	A ação penal por lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é **pública incondicionada**
Súmula 588 (STJ)	Crime ou contravenção **com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico** impossibilita a **substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos**
Súmula 589 (STJ)	É **inaplicável o princípio da insignificância** a crimes e contravenções contra a mulher no âmbito das relações domésticas
Súmula 600 (STJ)	Para a configuração da violência doméstica e familiar **não se exige coabitação** entre autor e vítima

Resumo para revisar

Tema	O que decorar
Base	**CF, art. 226, § 8º**, e tratados internacionais; criou os **Juizados de VDFM**
Conceito	Ação ou omissão **baseada no gênero**, com dano; **3 âmbitos**: doméstico, familiar, **relação íntima de afeto** (sem coabitação)
Orientação sexual	**Irrelevante**
Formas	**Física, psicológica, sexual, patrimonial, moral** (rol exemplificativo)
Delegacia	Remeter ao juiz em **48 h** o pedido de medidas protetivas; **juiz decide em 48 h**
Afastamento imediato do agressor	**Juiz**; **delegado** (município não sede de comarca); **policial** (sem delegado disponível)
Medidas protetivas	Pedido da ofendida ou do **MP**; **sem audiência prévia**; isoladas ou cumuladas
Descumprimento	**Crime** (art. 24-A): **reclusão de 2 a 5 anos e multa**; fiança só pelo **juiz**
Renúncia à representação	**Só perante o juiz**, **antes do recebimento da denúncia**, ouvido o MP
Decadência	**12 meses**
Vedações	**Cesta básica e prestação pecuniária**; **Lei 9.099/1995 não se aplica**
Trabalho	Manutenção do vínculo por até **6 meses**

Fontes e método.
Texto da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conforme publicado no portal do Planalto (texto compilado, com as alterações posteriores), e enunciados de súmula do STJ citados. Explicação, tabelas e macetes elaborados pelo MentorIA, em linguagem própria.